

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. ESP – DISPAC S.A. ESP



**CONVOCATORIA PÚBLICA DISPAC S.A. E.S.P.
SPO-DG-013-2026 CP - EDPC2026-002
PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS PARA
EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA PARA
EL MERCADO REGULADO QUE ATIENDE DISPAC
PARA LA VIGENCIA DE AGOSTO 01 DE 2026 A
MAYO 31 DE 2036**

JUNIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	4
ÍNDICE DE TABLAS	5
1. OBJETO	6
2. NATURALEZA DE DISPAC S.A. ESP DISPAC S.A. E.S.P.....	6
3. LEGISLACIÓN APLICABLE	6
4. FONDOS DE FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	7
5. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA CONVOCATORIA.....	7
6. PLAZO DE CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.....	7
7. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.....	8
8. ORIENTACIONES GENERALES	9
9. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN EN CADA ETAPA DE LA CONVOCATORIA	9
10. PARTICIPANTES.....	12
10.1 PROPONENTES.....	12
10.2 PERSONAS JURÍDICAS	12
11. REQUISITOS HABILITANTES.....	13
12. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA	14
13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	14
14. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y PAGO.....	16
15.1. PRODUCTO No. 1	19
15.2. PRODUCTO No. 2.....	19
16. SITIO DE ENTREGA	19
17. RESUMEN DE LOS PRODUCTOS A SER ADJUDICADOS EN LA CONVOCATORIA	19
18. CONDICIONES DE LAS OFERTAS.....	21
18.1. MODALIDAD DE COTIZACIÓN Y CONTRATO	21
18.2. MONEDA Y PRECIOS DE LA OFERTA.....	24
18.3. PRECIOS COTIZADOS	24
18.4. VALIDEZ DE LA OFERTA.....	24
18.5. DISCREPANCIAS Y ERRORES ARITMÉTICOS	24
18.6. FORMA DE PAGO	25

18.7.	IMPUESTOS.....	25
19.	CANTIDAD DEMANDADA.....	26
19.1.	CANTIDAD DEMANDADA PRODUCTO No. 1.....	26
19.2.	CANTIDAD DEMANDADA PRODUCTO No. 2.....	26
20.	AUDIENCIA PÚBLICA.....	26
20.1.	LOGÍSTICA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PRESENCIAL.....	26
20.2.	LOGÍSTICA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL.....	27
20.3.	PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA AUDIENCIA.....	33
20.4.	REGLAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA AUDIENCIA.....	35
21.	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.....	35
21.1	PRODUCTOS No. 1, 2.....	36
21.2	REGLAS GENERALES DE LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE OFERTAS.....	37
21.3	DECLARATORIA DE NO ADJUDICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS.....	37
21.4	ADJUDICACIÓN.....	38
2.2	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.....	38
21.5	EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	39
21.6	PLAZO DEL CONTRATO.....	39
21.7	CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.....	39
21.8	PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.....	40
21.9	MODIFICACIÓN NORMATIVA.....	40
22	MODELO MINUTA DEL CONTRATO.....	40
	ANEXO NO. 1 –CANTIDADES Y FORMATOS DE OFERTA.....	41
	ANEXO NO. 2 – FORMATO CARTA PRESENTACIÓN.....	42
	ANEXO No. 3 – FORMATO DESCRIPCIÓN DEL OFERENTE.....	45

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Página Ingreso Zoom.....	28
Ilustración 2. Sección “Entrar a una reunión”.	28
Ilustración 3. Ingreso de contraseña para la audiencia pública virtual.....	29
Ilustración 4. Sala de espera audiencia pública.....	29
Ilustración 5. Pantalla inicio audiencia pública virtual.	30
Ilustración 6. Sección “chat” audiencia pública virtual.	30
Ilustración 7. Sección “participantes” audiencia pública virtual.	31
Ilustración 8. Sección “renombrar” audiencia pública virtual.	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cronograma de la convocatoria pública.....	8
Tabla 2. Resumen Producto No. 1.	20

1. OBJETO

La empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP. - DISPAC S.A. E.S.P., solicita propuestas para el SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA CON DESTINO EL MERCADO REGULADO QUE ATIENDE DISPAC DE ACUERDO CON EL ANEXO No. 1 -CANTIDADES Y FORMATOS DE OFERTA Y LAS DEMÁS CONDICIONES PREVISTAS EN LOS PRESENTES PLIEGOS DE CONDICIONES.

Las cantidades planteadas en dicho Anexo se sustentan en los históricos, los estudios realizados por el área técnica de DISPAC, la energía adjudicada por DISPAC en las convocatorias SICEP anteriores, el despacho asignado por la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME en el marco del mecanismo complementario de la subasta CLPE No. 2 de 2019, el despacho adjudicado por Expertos en Mercados – XM, en su calidad de subastador en la Subasta CLPE No. 3 de 2021 y en los contratos suscritos mediante el mecanismo descrito en la Resolución CREG 101 036 de 2024, por la cual se permite: *"Habilitar transitoriamente la contratación directa de energía por parte de comercializadores que atienden demanda regulada, con el fin de facilitar la compra de energía a través de contratos que ayuden a proteger a los usuarios regulados de los altos precios que se podrían presentar en la bolsa de energía durante el periodo del Fenómeno de El Niño"*.

Valga indicar que, mediante oficio del 19 de mayo de 2026, el Representante Legal Suplente de DISPAC dio inicio al proceso precontractual, designando los responsables de las diferentes etapas a desarrollar.

2. NATURALEZA DE DISPAC S.A. ESP DISPAC S.A. E.S.P.

DISPAC S.A. ESP es una empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de carácter Mixto, con Personería Jurídica, autonomía administrativa, sometida al régimen general aplicable a las empresas de servicios públicos. En los términos de la Ley 142 de 1994, el régimen de los actos, contratos y personal, DISPAC S.A. ESP se rige por las normas del derecho privado y es de naturaleza mixta.

El GESTOR DE DISPAC, en representación de DISPAC S.A. ESP, es el encargado de prestar el servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica en el Departamento del Chocó. Cuando en los Pliegos de condiciones se haga relación al GESTOR DISPAC, entiéndase DISPAC S.A. ESP, DISPAC S.A. ESP o Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP.

3. LEGISLACIÓN APLICABLE

La presente Convocatoria Pública se rige bajo las condiciones establecidas en estos términos, las disposiciones establecidas en las leyes 142 y 143 de 1994, el Estatuto Interno de Contratación de DISPAC S.A. ESP, las normas del derecho civil y comercial y las demás disposiciones que le resulten aplicables atendiendo su naturaleza de la sociedad.

La presente Convocatoria Pública, y el contrato que se celebre como consecuencia de ella, se sujetan a la ley colombiana y a las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG vigentes a la fecha de cierre de la presente Solicitud Pública de Ofertas, en especial la Ley 142 de 1994 y las resoluciones CREG 80 y 130 de 2019.

Lo anterior en consonancia con el Estatuto de Contratación de DISPAC, artículo 2º, Parágrafo Tercero, el cual refiere a la contratación de insumos requeridos para la operación comercial.

La convocatoria pública se realizará mediante el expediente electrónico del SICEP - Sistema centralizado de información de convocatorias públicas <https://sicep.xm.com.co/> acuerdo a lo dispuesto en el literal a. del numeral 10.1 “Aviso de Convocatoria Pública” de la Resolución CREG 130 de 2019.

La información de los pliegos de condiciones se publicará en la página web www.dispac.com.co.

4. FONDOS DE FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

DISPAC S.A. ESP pagará la energía suministrada de acuerdo con el numeral 18.3 “Precios cotizados” de los presentes pliegos.

5. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA CONVOCATORIA

El funcionario responsable de la convocatoria es:

Jorge Julian Quintero Polo
Email : comprasdeenergia@dispac.com.co
Número: 6044672205 – 6044672204
Celular: 3202785003

6. PLAZO DE CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Los pliegos de condiciones estarán disponibles en la página WEB de DISPAC S.A. E.S.P. www.dispac.com.co y la página del SICEP <https://sicep.xm.com.co/> de acuerdo con lo dispuesto en el ítem 3 del cronograma de la convocatoria.

Todos los agentes que se encuentren interesados podrán presentar sus solicitudes de aclaración a los pliegos de condiciones de acuerdo con lo dispuesto en el ítem 4 del cronograma de la convocatoria.

Todas las aclaraciones deberán ser remitidas al correo electrónico comprasdeenergia@dispac.com.co marcando el asunto del correo como convocatoria SPO-DG-013-2026/CP- EDPC2026-002.

Si, como resultado de los comentarios y preguntas enviadas por los oferentes interesados, DISPAC decide realizar modificaciones o adendas en los pliegos de condiciones, estas se publicarán en la sección “Adendas” del aplicativo SICEP como en la página web www.dispac.com.co y además se le informará a todos los oferentes interesados en la misma fecha de publicación de las adendas que los pliegos fueron modificados y que se encuentran disponibles en la página web, como en la sección “Publicación pliegos definitivos”.

7. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

El cronograma y descripción general de la presente Solicitud Privada de ofertas es el siguiente:

ACTIVIDADES	FECHA
Solicitud al ASIC de la creación del expediente electrónico y Aviso de Convocatoria Pública	21 de mayo de 2026
El ASIC crea el expediente electrónico de la convocatoria publica	21 de mayo de 2026
EL comercializador anuncia la realización de la convocatoria en la página web de la empresa	21 de mayo de 2026
Publicación de los pliegos de condiciones para consulta en el SICEP por parte del ASIC.	22 de mayo de 2026
Plazo presentación observaciones a los pliegos de consulta por parte de los oferentes.	Hasta el día 28 de mayo de 2026.
Remisión de los Pliegos Definitivos al ASIC	2 de junio de 2026
Publicación de Pliegos Definitivos en el SICEP	3 de junio de 2026
Remisión de oferta reserva al ASIC.	Hasta las 15:00 horas del 12 de junio de 2026.
Remisión de requisitos habilitantes y ofertas por parte de los Oferentes.	Hasta las 15:00 horas del 12 de junio de 2026.
ASIC transfiere al comercializador los requisitos habilitantes	16 de junio de 2026
Comercializador verifica el cumplimiento de requisitos habilitantes de los participantes	Hasta 23 de junio de 2026
Publicación Aviso de lugar y hora de realización de Audiencia Pública en el SICEP	18 de junio de 2026
Información al ASIC de Oferentes Habilitados	24 de junio de 2026
ASIC remite ofertas económicas	25 de junio de 2026
Evaluación de Ofertas en Audiencia Pública.	26 de junio de 2026 a las 16:00
Fecha Máxima de Formalización de Contratos	14 de julio de 2026

Tabla 1. Cronograma de la convocatoria pública

8. ORIENTACIONES GENERALES

El oferente deberá examinar y diligenciar cuidadosamente todas las instrucciones, formularios, documentos, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en estos Pliegos de condiciones e informarse completamente de todas las circunstancias que puedan influir de alguna forma en la preparación y presentación de la oferta.

La Oferta deberá responder punto por punto, indicando en forma clara y precisa todos los datos solicitados y anexando los documentos requeridos en el mismo orden de los Pliegos de condiciones.

Sólo se aceptan propuestas conforme a los Términos y Condiciones señalados.

Debe tener en cuenta lo siguiente:

- a. Su oferta debe presentarse en el SICEP, medio implementado por el ASIC en los términos de la Resolución 130 de 2019 de la CREG, y según se establece en los presentes Pliegos de Condiciones.
- b. Atender los plazos aquí fijados.
- c. La oferta económica se presenta conforme se establece en el Anexo No. 1 “Cantidades y Formatos de Oferta”.
 - El precio debe ser expresado en pesos colombianos constantes del mes de abril de 2026, por cada kilovatio hora (\$/kWh), con máximo dos decimales.
 - Para el Producto No 1-Plano, despacho entre las 00:00 horas del primero (1) de agosto de 2026 a las 24:00 horas del treinta y uno (31) de mayo de 2036
 - Para el Producto No 2-Curva, despacho entre las 00:00 horas del primero (1) de agosto de 2026 a las 24:00 horas del treinta y uno (31) de mayo de 2036
- d. Porcentajes de la curva superiores a las requeridas no serán aceptadas.
- e. En aplicación del artículo 10.4, literal “e”, de la Resolución 130 de 2019 de la CREG se aceptarán propuestas de cantidad de energía menores a las demandadas para la curva año calendario, según los términos y condiciones expresadas en la presente convocatoria.

9. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN EN CADA ETAPA DE LA CONVOCATORIA

La Resolución CREG 130 de 2019, en el literal “m” del numeral 10.3 del artículo 10, establece lo siguiente: *“El ASIC es el responsable de la recepción, custodia y almacenamiento electrónico de los requisitos habilitantes, las ofertas remitidas a la convocatoria y la oferta reserva. El ASIC debe garantizar la estricta confidencialidad de esta información. Para ello debe establecer los protocolos y procedimientos necesarios para que los requisitos habilitantes, la oferta reserva y las ofertas remitidas a la convocatoria cuenten con un mecanismo de custodia que garantice su confidencialidad y su integridad desde que fueron recibidas por el ASIC y conforme con las normas de retención y gestión documental vigentes”.*

A su vez en el artículo 22 de la misma Resolución indica que: *“El sistema centralizado de información de convocatorias públicas (SICEP) es la plataforma tecnológica para la publicidad y trazabilidad de la información sobre las convocatorias públicas para celebración de contratos para el mercado regulado, incluyendo sus resultados.*

El reporte de información al SICEP, es de carácter obligatorio para los comercializadores que realicen convocatorias públicas para la celebración de contratos para el mercado regulado (...).”

Adicionalmente para ciertas etapas del proceso se hará uso tanto de la página web de DISPAC, como del correo electrónico, tal como se detalla a continuación:

9.1 ACLARACIONES A LOS PLIEGOS EN CONSULTA

El proponente no debe asumir interpretaciones de los documentos de los Pliegos de condiciones. Si existen dudas sobre el contenido y alcance de los presentes pliegos de condiciones o se encuentran incongruencias, errores u omisiones, o si se requieren aclaraciones sobre algunas condiciones de los mismos, se debe hacer la correspondiente petición a DISPAC S.A. ESP.

Las observaciones o comentarios a los pliegos de condiciones iniciales serán remitidas al correo electrónico comprasdeenergia@dispac.com.co marcando el asunto del correo como convocatoria EDPC 2026-002.

Los oferentes deben tener en cuenta que la minuta de contrato forma parte de estos pliegos, en tal sentido el mismo procedimiento anterior deben surtir frente a las observaciones que tengan a su clausulado.

Las adendas o modificaciones a los pliegos de condiciones serán publicadas en la sección “Adendas” del aplicativo SICEP como en la página web www.dispac.com.co (<https://sicep.xm.com.co/public-announcements/electronic-file/CP-EDPC2026-002/DISPAC/EDPC/01%2F08%2F2026/31%2F05%2F2036/false/Regulado>) y además se les informará a todos los oferentes interesados en la misma fecha de publicación de las adendas que los pliegos fueron modificados y que se encuentran disponibles en la sección “Publicación pliegos definitivos”.

9.2 REQUISITOS HABILITANTES y OFERTAS.

Los requisitos habilitantes y las ofertas de cada oferente serán recibidos a través del aplicativo SICEP de acuerdo a lo dispuesto en el ítem 8 del cronograma de la convocatoria.

De igual forma en los plazos establecidos, el oferente deberá presentar, a través del aplicativo SICEP, la siguiente información:

1. Requisitos habilitantes: Un archivo en formato .zip que incluya todos los requisitos solicitados en el numeral 11 “Requisitos habilitantes” de los presentes pliegos.
2. Garantía de seriedad de la oferta: Un documento en formato .pdf que incluya la “Garantía de seriedad de la oferta” de la que trata el numeral 13 de los presentes pliegos (*el tomador deberá suscribirlo con firma digital certificada*), con todos los requisitos solicitados.
3. Cantidades y Ofertas: El documento “Anexo No. 1 Cantidades y Formatos de Oferta” que presente el oferente en formato .xls que incluya todos los requisitos solicitados en el numeral 18.1 “Modalidad de cotización y contrato” de los presentes pliegos.

9.3 OFERTA RESERVA.

La EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. – DISPAC S.A. E.S.P., presentará, antes de la fecha y hora máxima estipulada en el ítem 7 del Cronograma de la convocatoria de los presentes pliegos, una oferta o precio de reserva para cada uno de los años de cada producto. La(s) oferta(s) cuyo valor por kilovatio hora supere el precio de reserva del producto ofertado no será(n) tenida(s) en cuenta para la evaluación del respectivo producto.

9.4 SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES

En caso de que se requiera subsanación de algunos de los documentos, los mismos deberán ser enviados por correo electrónico a comprasdeenergia@dispac.com.co marcando el asunto del correo como convocatoria EDPC 2026-002, esto de acuerdo a lo dispuesto en el *literal j. del numeral 10.3 “Entrega y verificación de requisitos habilitantes y entrega de ofertas” de la Resolución CREG 130 de 2019.*

Las subsanaciones deberán ser remitidas dentro del plazo fijado en el cronograma, caso contrario se tendrán por no presentadas y no serán evaluadas.

Solo las ofertas que hubiesen cumplido los requisitos habilitantes serán las que se tendrán en cuenta para el proceso de evaluación y adjudicación.

9.5 CAUSALES ESPECIFICAS DE RECHAZO

Sin desconocer las causales de rechazo que se indiquen en forma específica a lo largo de los pliegos, se tendrán como causales las siguientes:

- a. Las que no cumplan o subsanen los requisitos habilitantes.
- b. Cuando la propuesta económica sea incompleta por no presentar el valor unitario de la energía, no se especifica la fórmula de indexación y/o no especifica el producto o productos ofertados.
- c. Cuando se modifiquen los formatos o anexos de presentación de las ofertas.
- d. Cuando se presenten ofertas condicionadas.
- e. Cuando la oferta no corresponda a “PAGUE LO CONTRATADO”.

- f. Cuando con la oferta se pretenda la modificación del contrato en los pliegos publicados, o se exija o condicione firmar otro documento contractual proveniente del oferente o de cualquier índole, o se exijan garantías adicionales a las ofrecidas por DISPAC ya sea para la suscripción del contrato o durante la vigencia del contrato por cualquier causa, lo anterior en aplicación artículo octavo numeral 8.11, y artículo 14 de la Resolución CREG 130 de 2019.
- g. Cuando se presenten ofertas con condiciones diferentes a las previstas en los Pliegos de condiciones.
- h. Las demás que se fijan en estos pliegos.

9.6 EVALUACIÓN DE OFERTAS

Surtida la etapa de subsanaciones, DISPAC remitirá a la ASIC la relación de proponentes habilitados, para que el ASIC remita las ofertas presentadas por estos oferentes para que DISPAC las evalúe mediante audiencia pública en la fecha señalada, atendiendo las condiciones de estos pliegos y de la Oferta de Reserva.

DISPAC solo evaluará las ofertas que no superen la Oferta de Reserva presentada por DISPAC y que cumplan con todas las condicionantes previstas en estos pliegos de condiciones.

10. PARTICIPANTES

10.1 PROPONENTES

De conformidad con el régimen jurídico de la empresa de Servicios Públicos, establecido por la Ley 142 de 1994, podrán participar como proponentes todas las personas jurídicas públicas, privadas o mixtas, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores, que cumplan las condiciones legales, contractuales, económicas y financieras de estos pliegos, que se encuentren participando actualmente del Mercado de Energía Mayorista (MEM), y que estén inscritos ante el Administrador Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC XM).

Si el proponente concurre por conducto de un representante o mandatario, deberá anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación, amplia y suficiente, a su apoderado, en el que consten expresamente los Términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

10.2 PERSONAS JURÍDICAS

El proponente debe acreditar su existencia y representación legal acompañando a la propuesta el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente con una vigencia no mayor a 30 días contados al momento de la apertura.

11. REQUISITOS HABILITANTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 10.3 del artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019, corresponde a los requisitos que deben cumplir y los documentos que deben aportar los oferentes que deseen participar en la presente convocatoria pública.

- A. Carta de presentación (Según Formato Anexo 2 de los presentes pliegos).
- B. Descripción del proponente (Según Formato del Anexo 3 de los presentes pliegos).
- C. Registro Único Tributario – RUT vigente.
- D. Certificado de inscripción y paz y salvo ante el ASIC como agente activo del Mercado de Energía Mayorista (Generador y/o Comercializador), en el que conste que está inscrito como agente activo del Mercado Mayorista, que al momento de su expedición se encuentra a paz y salvo por todas las transacciones de energía incluyendo STN y STR, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, 001 y 063 de 2003, y 156 de 2011. La certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a 30 días al momento de la entrega de las ofertas y requisitos habilitantes.
- E. Garantía de seriedad de la oferta debidamente firmada (*firma digital certificada*), adjuntando el recibo de pago de la prima respectiva (según el numeral 13 “Garantía de Seriedad de la oferta” de los presentes pliegos).
- F. Certificado de existencia y representación legal. Son válidos los Certificados Electrónicos de Existencia y Representación Legal que expide la Cámara de Comercio con fecha no mayor a treinta (30) días calendario al momento del cierre del presente proceso.

Las personas jurídicas que no cuenten con registro en cámara de comercio, lo harán en el documento idóneo que haga sus veces, incorporando la misma información y bajo las mismas condiciones a las señaladas en el párrafo anterior.
- G. En caso de ser necesario, deberá anexarse la autorización al representante legal, otorgada por el órgano social competente, para comprometer a la sociedad en contratos cuya cuantía sea equivalente al valor ofertado, si así lo establecen los Estatutos.

12. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA

La aceptación de la totalidad de las condiciones de la Convocatoria Pública de Ofertas, su elaboración y presentación de la Propuesta, de las condiciones económicas y contractuales estipuladas en este documento, son requisitos indispensables para la presentación de la Propuesta y por tanto se entienden totalmente aceptadas por el Oferente con el hecho de presentar su oferta. En ese orden, tales condiciones no podrán ser modificadas por el Oferente ni sujetar o condicionar la firma del contrato a que se realicen modificaciones a la minuta de contrato aquí publicada, y de darse tal evento, ello será suficiente para dar lugar a hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta.

Dará lugar al rechazo, el que se presenten propuestas condicionadas, o se modifique el contenido de alguno de los formatos y/o anexos contenidos en estos términos, o se adicionen textos.

13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Tiene como objeto garantizar la seriedad de la oferta y la firma del contrato sin condicionamientos o sometiéndola a la modificación de la minuta de contrato aquí publicada. Así mismo deberá garantizar la entrega de la póliza de cumplimiento dentro de las condiciones y términos expresados en estos pliegos. La garantía de seriedad a presentar junto la propuesta debe ser a favor de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (ley 142 de 1994), junto con su correspondiente recibo original de pago de prima con las siguientes características:

Asegurado: Debe figurar como asegurado el nombre Empresa Distribuidora del Pacífico DISPAC S.A. ESP Nit 818.001.629-4.

Cuantía: El TRES por ciento (3%) del valor total de la propuesta incluyendo impuestos. El valor de la propuesta se calculará considerando el valor de las cantidades y precios ofertados. Debe considerarse que las propuestas son de conocimiento de DISPAC con un (1) día previo a la audiencia pública, por lo que DISPAC se reserva el derecho de evaluar la propuesta hasta por el monto de la garantía de seriedad presentada.

Vigencia: La garantía debe mantenerse vigente por cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de

vencimiento del plazo para entrega de Requisitos Habilitantes y Ofertas.

No obstante, si se suspende o se prorroga el proceso, dentro de los cinco días siguientes a dichos eventos el oferente deberá presentar una extensión del tiempo de la garantía por el mismo término de la novedad y 10 días más.

Afianzado, Tomador: Debe figurar como afianzado o tomador el nombre completo del proponente. Si actúa por intermedio de representante, también debe figurar este último.

Beneficiario: Debe figurar como beneficiario único EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. ESP “DISPAC S.A. ESP.”

Constitución y Expedición: En todo caso el (los) proponente(s) favorecido(s) se compromete(n) a mantenerla vigente por el término establecido para adjudicar.

La garantía debe ser expedida por una compañía de seguros o por una entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, a favor de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (ley 142 de 1994); la garantía no puede ser cancelada unilateralmente por el proponente ni por la entidad aseguradora o avaladora.

La no presentación de la garantía de seriedad es motivo de descalificación. Si la garantía no es suficiente o no está indebidamente constituida, DISPAC S.A. ESP solicitará al proponente que la corrija y si no lo hace dentro de los plazos estipulados en el cronograma de esta convocatoria pública, se rechazará la propuesta.

La garantía debe ser expedida por una compañía de seguros o por una entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, el emisor de la garantía deberá estar debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera para la emisión de la misma.

El valor de la propuesta se calculará considerando el valor de las cantidades y precios ofertados. Debe considerarse que las propuestas son de conocimiento de DISPAC con un (1) día previo a la audiencia pública, por lo que DISPAC se reserva el derecho de evaluar la propuesta hasta por el monto de la garantía de seriedad presentada.

La Garantía se deberá poder hacer efectiva en los siguientes eventos:

- a. Si el oferente ganador revoca la propuesta.
- b. Si el oferente favorecido pretende modificar su oferta, condicionarla, cambiar la minuta del contrato.

- c. Si el oferente favorecido, pretende que DISPAC suscriba documentos contractuales adicionales al contrato aquí publicado, documentos proforma o cualquier escrito, como requisito para suscribir el contrato.
- d. Cuando el oferente favorecido, le exija a DISPAC una garantía diferente a la enunciada en estos pliegos.
- e. Cuando el contrato no se pueda suscribir por un hecho imputable al oferente.
- f. Cuando después de firmado el contrato el vendedor no constituye la póliza de cumplimiento exigida en las condiciones aquí señaladas, ni dentro del plazo fijado para tal evento.
- g. Si como consecuencia de las obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista, el oferente no se hubiera cubierto dentro de los términos establecidos en la regulación, de manera tal que no pueda registrarse el contrato.
- h. Por no tener el oferente y con la oportunidad debida todas y cada una de las exigencias regulatorias y documentos necesarios para el inicio del contrato.
- i. Si el contrato no se pudiese registrar por un hecho de responsabilidad del oferente.

14. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y PAGO

- a. DISPAC S.A. ESP, con el fin de garantizar el pago de la energía recibida, otorgará a los adjudicatarios las siguientes garantías:

Pagaré en blanco con carta de instrucciones y garantía Bancaria: Los documentos deberán ser expedidos por: en cuanto al pagaré en blanco con carta de instrucciones por el Representante Legal de DISPAC S.A. E.S.P. y en cuanto a la garantía bancaria, esta deberá ser expedida por una ENTIDAD FINANCIERA, la cual respalde el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de DISPAC S.A. E.S.P y deberá ser con pago a primer requerimiento.

Las garantías del PROPONENTE ADJUDICADO podrán ser constituidas directamente por este o por su sociedad matriz. En caso de que la garantía sea expedida por la sociedad matriz, deberá indicarse de manera expresa y clara que el PROPONENTE ADJUDICADO ostenta la calidad de afianzado de la garantía, y que el beneficiario de la misma será la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. – DISPAC S.A. E.S.P.

Beneficiario: Proponente Adjudicatario.

Monto o Valor: Durante la Etapa Pre-operativa, DISPAC S.A. E.S.P. deberá amparar mediante pagaré en blanco con carta de instrucciones, el monto equivalente al 1% del valor del contrato a suscribir. Durante la etapa operativa, DISPAC S.A. E.S.P. deberá amparar mediante una garantía bancaria, un valor equivalente al promedio de 1 mes de suministro del periodo de suministro o año a garantizar, multiplicado por la tarifa (Pesos por kilovatio hora) del periodo a garantizar actualizado al último IPP definitivo disponible a la fecha de otorgamiento de la garantía.

Vigencia: En cuanto a la Etapa Pre-operativa, que se amparará mediante pagaré en blanco con carta de instrucciones, el cual tendrá vigencia desde diez (10) días posteriores la formalización del contrato y hasta la hora 23:59 del día anterior al inicio del despacho. En cuanto a la Etapa Operativa, la cual se amparará mediante Garantía Bancaria, esta deberá tener una vigencia desde la fecha y hora de inicio del despacho hasta cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores al último día de despacho. DISPAC otorgará garantías con vigencia semestral renovable antes de iniciar el período. La vigencia de los últimos 6 meses del contrato deberá ser desde el séptimo mes del despacho de ese año, hasta cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores al último día de despacho.

Fecha de entrega: El pagaré en blanco con carta de instrucciones, deberá entregarse por parte de DISPAC S.A. E.S.P. al PROPONENTE ADJUDICATARIO dentro de los diez (10) días siguientes a la formalización del contrato y en todo caso antes del registro del contrato ante el ASIC. Con respecto a la garantía bancaria, esta deberá entregarse por parte de DISPAC S.A. E.S.P. al PROPONENTE ADJUDICATARIO, diez (10) días antes del inicio del despacho. Si la vigencia del contrato es superior a un año, DISPAC podrá otorgar garantías bancarias por vigencia semestral, cuya prorroga deberá entregarse al adjudicatario a más tardar diez (10) días antes del inicio de la nueva vigencia.

b. PROPONENTE ADJUDICADO:

EL PROPONENTE ADJUDICADO con el fin de garantizar el cumplimiento del suministro de energía, otorgará las siguientes garantías: Pagaré en blanco con carta de instrucciones suscrito por el Representante Legal del Proponente y Garantía Bancaria o de Seguro, expedido por una ENTIDAD vigilada por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, que respalde el cumplimiento de las obligaciones de suministro por parte del PROVEEDOR, la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan. Las garantías del PROPONENTE ADJUDICADO podrán ser constituidas por este directamente, o por su sociedad matriz. En caso de que sea la sociedad matriz quien emita la garantía respectiva, se deberá indicar clara y expresamente que el PROPONENTE ADJUDICADO es el afianzado de la garantía y que su beneficiario será la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. -DISPAC S.A. E.S.P.-

Beneficiario: DISPAC S.A. E.S.P.

Monto o Valor: Durante la Etapa Pre-operativa, el Proponente deberá amparar mediante pagaré en blanco con carta de instrucciones, el monto equivalente al 1% del valor del contrato a suscribir. Durante la etapa operativa, deberá amparar un valor equivalente al 3% del saldo del valor del contrato por ejecutar.

Vigencia: En cuanto a la Etapa Pre-operativa, que se amparará mediante pagaré en blanco con carta de instrucciones, el cual tendrá vigencia desde diez (10) días posteriores la formalización del contrato y hasta la hora 23:59 del día anterior al inicio del despacho, y durante la etapa Operativa: una vigencia desde el inicio del despacho y hasta treinta (30) días siguientes a la terminación del mismo.

Fecha de Entrega: El pagaré en blanco con carta de instrucciones, se suscribirá y entregará por parte del PROPONENTE a DISPAC S.A. ESP, en la etapa pre-operativa debe ser constituida y entregada dentro del plazo de diez (10) días siguientes a la formalización del contrato y en todo caso antes del registro del contrato ante el ASIC. En la etapa operativa, la garantía bancaria o seguros deberá entregarse a más tardar diez (10) días antes del inicio del despacho. Se podrán otorgar garantías de cumplimiento por vigencia anual, cuya prórroga deberá entregarse a DISPAC a más tardar veinte (20) días antes del inicio de la nueva anualidad. En este caso, la garantía de cumplimiento que ampara el último año de vigencia del contrato deberá expedirse con una vigencia igual al año en mención y treinta (30) días más. Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de riesgos, los amparos en el caso de póliza de seguros de cumplimiento, se podrán otorgar por anualidades (o periodos máximo de 5 años) hasta completar los años contratadas según corresponda, esto sin la obligatoriedad de renovación para la compañía de seguros para las siguientes vigencias y/o durante toda la vigencia del contrato, para lo cual el garante deberá informar con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la póliza; la no renovación por la misma aseguradora no será de causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la póliza para el VENDEDOR si garantiza a DISPAC el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con otra compañía de seguros u entidad vigilada por la superintendencia financiera o mediante otro mecanismo. Si la compañía de seguros de un periodo de vigencia decide no continuar garantizando el periodo subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a las partes, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento del plazo de la garantía.

15. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A ADJUDICAR EN LA CONVOCATORIA

De acuerdo con las proyecciones de demanda de DISPAC, los contratos de largo plazo celebrados en el marco de convocatorias públicas anteriores y los despachos adjudicados en el marco de las subastas de energías renovables de los años 2019 y 2021, a continuación, se detallan las cantidades y los períodos a contratar:

15.1. PRODUCTO No. 1

El Producto No. 1 corresponde al despacho de energía mediante una carga plana para los meses de agosto de 2026 a mayo de 2036, el cual es detallado en el Anexo No.1.

15.2. PRODUCTO No. 2

El Producto No. 2 corresponde al despacho de energía mediante una carga curva para los meses de agosto de 2026 a mayo de 2036, el cual es detallado en el Anexo No.1.

16. SITIO DE ENTREGA

DISPAC S.A. ESP recibirá la energía contratada en las siguientes fronteras comerciales:

- A. Subestación Bolombolo 110 kV
- B. Subestación La Virginia 230 kV
- C. Mas las fronteras que se constituyan durante la vigencia del contrato que llegue a suscribirse como resultado de la presente Convocatoria.

Las fronteras de medición serán los equipos que conforman todo el sistema de medida de DISPAC S.A. ESP localizados en sus fronteras comerciales sitio desde el cual empezará a responder DISPAC por las pérdidas.

Tanto el proponente que resulte favorecido, como DISPAC S.A. ESP, se obligan a cumplir la normatividad y los procedimientos vigentes en las resoluciones y códigos expedidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, y aquellos acordados y definidos con el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC.

17. RESUMEN DE LOS PRODUCTOS A SER ADJUDICADOS EN LA CONVOCATORIA

A continuación, se describen los productos objeto de esta convocatoria:

RESUMEN PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO

TIPO DE DEMANDA	24 horas del día en las cuales se compromete cobertura de energía, conforme se indica en este pliego de condiciones y en el Anexo N° 1 Cantidades y Formatos de Oferta
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde las 00:00 horas del 1 de agosto de 2026 hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2036.
MERCADO DE REFERENCIA	REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	1,179,840,000 KWh
INDEXADOR	Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional (IPP) con fecha base del mes de abril de 2026 certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o la entidad competente.
GARANTÍAS	Según lo detallado en el numeral 14 de los presentes pliegos de condiciones de la convocatoria.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria.

Tabla 2. Resumen Producto No. 1.

RESUMEN PRODUCTO 2	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE DEMANDA	24 horas del día en las cuales se compromete cobertura de energía, conforme se indica en este pliego de condiciones y en el Anexo N° 1 Cantidades y Formatos de Oferta
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde las 00:00 horas del 1 de agosto de 2026 hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2036.
MERCADO DE REFERENCIA	REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	1,093,122,916 KWh

INDEXADOR	Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional (IPP) con fecha base del mes de abril de 2026 certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o la entidad competente.
GARANTÍAS	Según lo detallado en el numeral 14 de los presentes pliegos de condiciones de la convocatoria.
OTROS TÉRMINOS	Todos los demás descritos en los Pliegos de Condiciones de la Convocatoria.

Tabla 3. Resumen Producto No. 2.

18. CONDICIONES DE LAS OFERTAS

A continuación, se detalla las condiciones que deben cumplir las ofertas:

18.1. MODALIDAD DE COTIZACIÓN Y CONTRATO

El tipo de cotización y/o los contratos a suscribir como resultado de la presente Convocatoria Pública serán bajo la modalidad “Pague lo Contratado”, los cuales, en ningún caso, podrán superar el cien por ciento (100%) de la curva de demanda definida para cada uno de los productos a contratar.

El Vendedor (Proponente adjudicatario) se compromete a suministrar a DISPAC la energía pactada para cada producto adjudicado, y DISPAC ESP, se compromete a recibirla y pagarla de acuerdo con las condiciones contractuales y el precio ofertado.

El oferente podrá presentar hasta dos (2) ofertas para cada uno de los productos de esta convocatoria. Las ofertas podrán considerar un despacho de hasta el 100% de la curva de demanda requerida para cada uno de los productos a ofertar.

EL PROPONENTE deberá tener en cuenta lo siguiente al diligenciar el Anexo No. 1 Cantidades y Formatos de Oferta. xls:

- Diligenciar la hoja denominada “Oferta producto”, indicando con precisión el nombre del agente proponente para el o los productos de su interés.
- Registrar el precio ofertado en pesos colombianos (COP/kWh) constantes del mes de abril de 2026, con máximo dos (2) decimales, conforme al numeral precios cotizados.
- Presentar los valores correspondientes a cada año del periodo de suministro, de acuerdo con los campos establecidos en el formato.
- Verificar que las cantidades ofertadas y los precios correspondan a los límites definidos para cada producto (Carga plana o carga curva)

Los contratos resultantes de esta convocatoria serán bilaterales y de suministro físico de energía eléctrica, en los que se registran las voluntades de las partes, conforme a la regulación vigente y los procedimientos de registro ante el Administrador de Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC.

DISPAC no adjudicará ofertas que contravengan las condiciones de los presentes pliegos ni aquellas que modifiquen las reglas de la convocatoria.

El oferente debe manifestar explícitamente, mediante su carta de presentación los anexos correspondientes, la aceptación total de las condiciones aquí establecidas.

Adicionalmente, cada oferente deberá tener en cuenta las siguientes condiciones para la presentación de la oferta económica por producto:

Producto No. 1 – Carga Plana

El Producto No. 1 corresponde al despacho de energía mediante carga plana descrita en el Anexo 1 “Cantidades y formatos de oferta”, para el periodo comprendido entre el 1 de agosto del 2026 y el 31 de mayo del 2036.

A continuación, se describen las condiciones específicas para la presentación de la oferta económica:

- a) El oferente deberá diligenciar el porcentaje de la demanda requerida correspondiente al Producto No. 1, conforme a las cantidades establecidas en el Anexo 1.
- b) Para este producto solamente se evaluarán ofertas que hayan ofertado un porcentaje entre 0% y 100% de la energía demandada para los años del 2026 al 2036.
- c) Los porcentajes de energía ofertada deberán expresarse en números enteros, es decir, sin decimales (X%)
- d) En la Columna “Precio COP/kWh (00.00)” del formato, el oferente deberá registrar el precio ofertado en pesos colombianos (COP/kWh), expresado en valores constantes de abril de 2026, con máximo dos (2) cifras decimales, para cada uno de los años ofertados.
- e) Se podrán ofertar precios diferentes para cada año. El precio ofertado debe ser anual.
- f) El oferente deberá verificar que los datos registrados en el Anexo 1 correspondan exactamente con los porcentajes de cobertura y cantidades definidas en los presentes pliegos, ya que las inconsistencias o formatos alterados serán causal de rechazo conforme al numeral 18 de estos términos.
- g) Los valores consignados en el Anexo No. 1 serán de carácter vinculante y formarán parte integral de la oferta económica presentada por el proponente.

- h) La Oferta no podrá superar, en ninguno de los años ofertados, el precio de reserva.
- i) Las ofertas de porcentaje de energía se deberán realizar para cada uno de los años.

Un mismo oferente podrá presentar hasta dos (2) Ofertas por este producto.

Producto No. 2 – Carga Curva

El Producto No. 2 corresponde al despacho de energía mediante carga Curva, descrita en el Anexo No1 “Cantidades y Formatos de Oferta”, para el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de mayo de 2036.

Este producto se caracteriza por seguir el perfil horario de demanda de DISPAC, manteniendo la proporcionalidad del consumo histórico mensual y las condiciones técnicas definidas en el Anexo.

A continuación, se describen las condiciones específicas para la presentación de la oferta económica:

- a) El oferente deberá diligenciar el porcentaje de la demanda requerida correspondiente al Producto No. 1, conforme a las cantidades establecidas en el Anexo 1.
- b) Para este producto solamente se evaluarán ofertas que hayan ofertado un porcentaje entre 0% y 100% de la energía demandada para los años del 2026 al 2036.
- c) Los porcentajes de energía ofertada deberán expresarse en números enteros, es decir, sin decimales (X%)
- d) En la Columna “Precio COP/kWh (00.00)” del formato, el oferente deberá registrar el precio ofertado en pesos colombianos (COP/kWh), expresado en valores constantes de abril de 2026, con máximo dos (2) cifras decimales, para cada uno de los años ofertados.
- e) Se podrán ofertar precios diferentes para cada año. El precio ofertado debe ser anual.
- f) El oferente deberá verificar que los datos registrados en el Anexo 1 correspondan exactamente con los porcentajes de cobertura y cantidades definidas en los presentes pliegos, ya que las inconsistencias o formatos alterados serán causal de rechazo conforme al numeral 18 de estos términos.
- g) Los valores consignados en el Anexo No. 1 serán de carácter vinculante y formarán parte integral de la oferta económica presentada por el proponente.

- h) La Oferta no podrá superar, en ninguno de los años ofertados, el precio de reserva.
- i) Las ofertas de porcentaje de energía se deberán realizar para cada uno de los años.

Un mismo oferente podrá presentar hasta dos (2) Ofertas por este producto.

18.2. MONEDA Y PRECIOS DE LA OFERTA

El(los) precio(s) de la Propuesta(s) objeto de la presente Convocatoria Pública deberá(n) ser expresado(s) únicamente en \$/kWh colombianos (COP) constantes del mes de abril de 2026, incluyendo máximo hasta dos (2) decimales.

18.3. PRECIOS COTIZADOS

El proponente ofertará un precio, en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con máximo dos (2) decimales. Los precios propuestos deberán presentarse en pesos colombianos constantes del mes de abril de 2026.

Este precio se actualizará mensualmente con la variación del Índice de Precios al Productor Oferta Interna - IPP certificado por la autoridad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_i = P_o * (IPPI / IPP_o),$$

Donde:

- P_o = Precio de la energía en el mes de abril de 2026.
- P_i = Precio de la energía para el mes (i) de suministro.
- IPP_o = Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional certificado por la autoridad competente para el mes de abril de 2026.
- IPPI = Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional certificado por la autoridad competente para el mes (i) de suministro.

18.4. VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta tendrá una validez de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las propuestas.

18.5. DISCREPANCIAS Y ERRORES ARITMÉTICOS

En caso de discrepancias entre los diferentes documentos de la Convocatoria Pública, entendiéndose por estos los que se publiquen en el período comprendido entre la apertura de la Convocatoria Pública y su adjudicación, se atenderá a lo dispuesto en ellos en el siguiente orden:

- La(s) Adenda(s) o modificaciones a los pliegos iniciales.

- Los pliegos iniciales

Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.

18.6. FORMA DE PAGO

DISPAC S.A. ESP pagará la energía suministrada, con recursos propios, dentro de los veintiocho (28) días calendarios siguientes al último día de suministro del mes correspondiente. Si ese día no es hábil, el vencimiento será el día hábil anterior, siempre que se haya liquidado y facturado el respectivo servicio dentro de los quince (15) días siguientes al último día de suministro del mes correspondiente. En la liquidación se considerarán los precios propuestos a pesos de abril de 2026, actualizados conforme con el numeral “18.3 Precios cotizados” de los presentes pliegos.

Recibida la factura por DISPAC, el supervisor del contrato tendrá tres (3) días para verificar los cobros realizados. Cuando se presenten errores aritméticos, tarifas, fechas incorrectas, cobro de conceptos no autorizados, suministros no recibidos y/o aceptados o conceptos errados, DISPAC glosará la factura, indicando el valor y razones.

La glosa se remitirá dentro del mismo término anterior por correo electrónico al informado por el vendedor.

En la parte de la factura no glosada se tendrá por aceptada y seguirá su trámite, con la misma fecha de vencimiento, salvo que la glosa sea superior al 50% del valor total de la factura, caso en el cual se deberá elaborar una nueva factura por el aparte que no está en discusión, y resuelta la glosa se expedirá otra factura por el saldo conciliado.

Sobre el valor de las glosas no se generarán intereses moratorios.

18.7. IMPUESTOS

La oferta que se presente con motivo de esta CONVOCATORIA PÚBLICA debe tener en cuenta todos los impuestos, nacionales, regionales y locales, así como estampillas de igual orden vigentes a que haya lugar. Lo anterior, en los términos de la Resolución CREG 130 de 2019 y demás normas aplicables.

Si a partir de la suscripción del contrato se llegasen a expedirse nacional, departamental o localmente normativas de impuestos adicionales a las existentes, éstos impuestos estarán a cargo de quien corresponda, salvo exista régimen de transición.

19. CANTIDAD DEMANDADA

19.1. CANTIDAD DEMANDADA PRODUCTO No. 1

Las cantidades (kWh) requeridas para el producto No. 1 plano objeto de esta convocatoria se encuentran establecidas en el documento Excel denominado Anexo No. 1 en la pestaña denominada “Cantidades- Producto 1”.

19.2. CANTIDAD DEMANDADA PRODUCTO No. 2

Las cantidades (kWh) requeridas para el producto No. 2 curva objeto de esta convocatoria se encuentran establecidas en el Anexo No. 1- Productos DISPAC, en la pestaña denominada “Cantidades- Producto 2”.

20. AUDIENCIA PÚBLICA

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, DISPAC S.A. E.S.P. realizará audiencia pública en la fecha dispuesta en el numeral 9 “Cronograma de la convocatoria” de los presentes pliegos.

Esta audiencia se realizará en forma presencial. Si algún oferente, tercero interesado o entidad de control consideran asistir de manera virtual, lo podrá hacer, utilizando el mismo mecanismo que se dispone como supletorio.

Como mecanismo supletorio, o alternativo, si algún interesado no desea asistir presencialmente, la presencia virtual se realizará por los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 20.2 de los presentes pliegos.

Las personas que asistirán por parte de los oferentes, deberán ser identificadas a través de un oficio que deberá ser comunicado a DISPAC hasta un día antes de la audiencia pública, el cual deberá ser suscrito por el representante legal.

20.1. LOGÍSTICA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PRESENCIAL

La audiencia pública se realizará en las oficinas de DISPAC S.A. E.S.P., ubicadas en la ciudad de Bogotá en la Avenida Calle 26 No. 69 d – 91 Torre El Dorado Oficina 804, en la fecha y hora establecida en el Cronograma. El funcionario encargado del presente proceso es:

Jorge Julián Quintero Polo

Email: comprasdeenergía@dispac.com.co

Número: 6044672205 – 6044672204

Celular: 3202785003

20.1.1. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA AUDIENCIA

a. Inicio de la audiencia.

El inicio de la audiencia pública la realizará el/la Ordenador(a) del Gasto de DISPAC o quien se delegue, en la fecha y hora señalada, quien además podrá

ser el/la conductora(a) de la misma, tendrá la facultad de ilustrar a los asistentes sobre los aspectos que considere pertinentes.

- b. **Lectura de los proponentes habilitados en el presente proceso de selección.**
- c. **Verificación de la identidad del representante legal o apoderado.**
- d. **Lectura de las cantidades y precios de cada oferta recibida de los agentes habilitados.**
- e. **Explicación del proceso de evaluación**
De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 21. "Metodología de evaluación" de los presentes pliegos.
- f. **Implementación del proceso de evaluación**
De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 21. "Metodología de evaluación" de los presentes pliegos.
- g. **Reclamaciones u observaciones a la evaluación**
Durante la audiencia pública los agentes, terceros interesados o entes de control podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán atendidas inmediatamente, salvo que DISPAC estime necesario suspender la audiencia para resolver una observación que resulte altamente onerosa para absolver en ese mismo día. En este último caso, DISPAC deberá realizar una justificación, aunque sea sumaria a todos los asistentes.
- h. **Respuesta a las objeciones**
Una vez resultas las objeciones, se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.
- i. **No adjudicación**
En el evento en que ningún oferente haya sido habilitado o porque todas las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por DISPAC S.A. E.S.P. la convocatoria será declarada Desierta, y será informada en la Audiencia pública.

20.2. LOGÍSTICA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL

DISPAC S.A. E.S.P., para la realización de reuniones, audiencias virtuales o mixtas como la presente, cuenta con la herramienta licenciada Zoom. DISPAC compartirá el enlace de la reunión a los oferentes habilitados y a los terceros interesados, a través del aplicativo SICEP.

20.2.1. FORMATO INFORMATIVO MANEJO PLATAFORMA ZOOM, MEDIO POR DONDE SE REALIZARÁ LA AUDIENCIA PÚBLICA

Antes de la audiencia pública virtual se recomienda conocer el uso de la plataforma y leer los manuales que se encuentran disponibles en internet.

El uso de la plataforma zoom es responsabilidad exclusiva del oferente, no obstante, para facilitar el acceso se deja a disposición del mismo un paso a paso de ingreso que se sugiere comprobar antes de la fecha y hora de inicio de la reunión.

1. Ingrese a [www.zoom.com](http://www.zoom.us), luego diríjase a “ENTRAR A UNA REUNIÓN”.



Ilustración 1. Página Ingreso Zoom.

2. Esta opción lo llevará a la siguiente pantalla en la cual debe ingresar el ID de la reunión (El ID lo pueden encontrar en la invitación enviada al correo suministrado por el proponente para participar en la audiencia):

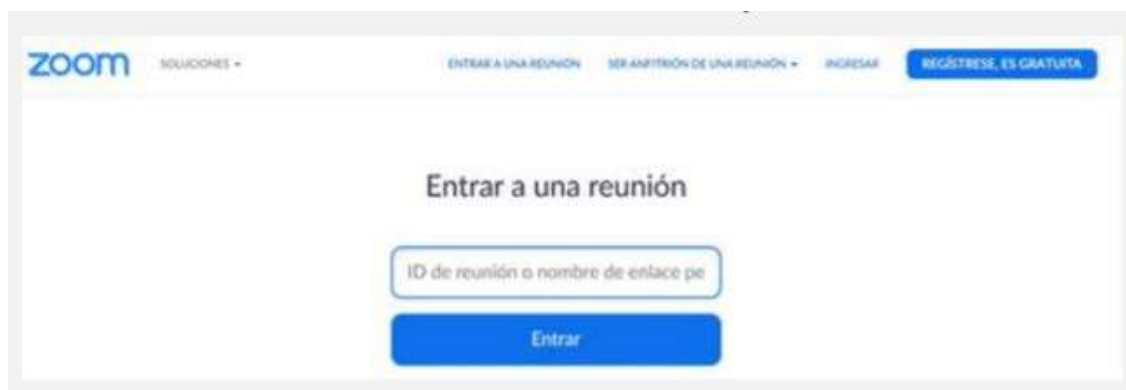


Ilustración 2. Sección “Entrar a una reunión”.

3. En caso de que se le solicite contraseña de reunión (La contraseña de la reunión la pueden encontrar en la invitación enviada al correo suministrado por el proponente para participar en la audiencia):

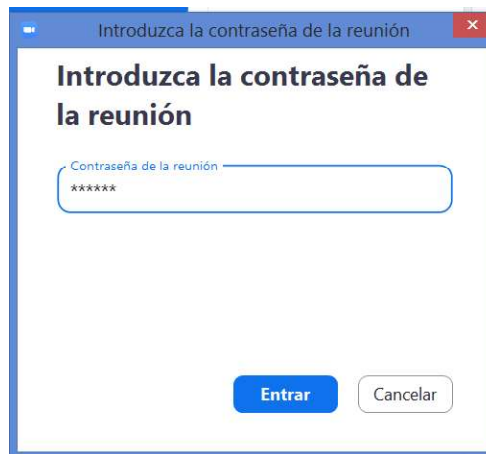


Ilustración 3. Ingreso de contraseña para la audiencia pública virtual.

4. Si se ha habilitado la sala de espera, deberá esperar hasta tanto el anfitrión le dé el ingreso a la reunión:

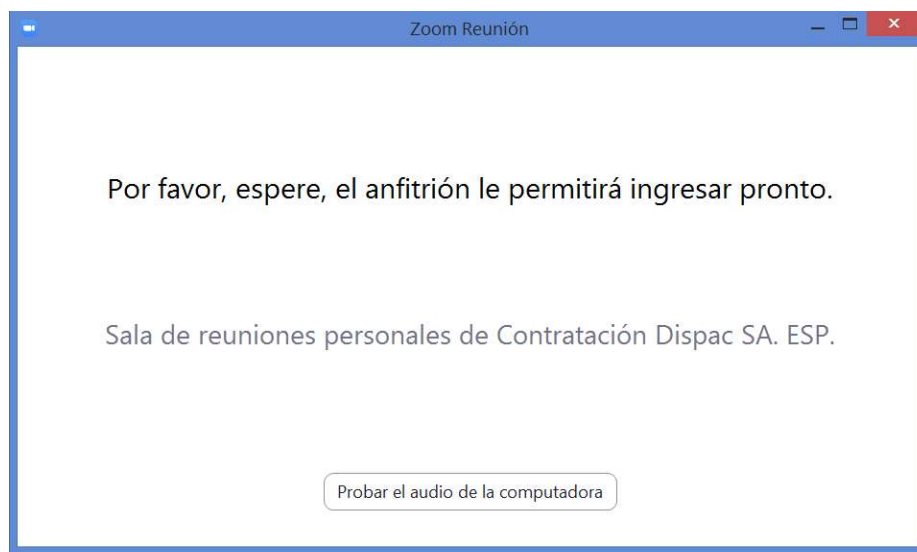


Ilustración 4. Sala de espera audiencia pública.

5. Cuando el creador de la reunión de inicio usted podrá ver la siguiente pantalla:

CONVOCATORIA PÚBLICA DISPAC S.A. E.S.P. SPO-DG-013-2026/CP-EDPC2026-002 Pliegos de condiciones definitivo para el suministro de energía y potencia para el mercado regulado que atiende DISPAC para la vigencia de 01 agosto de 2026 a mayo 31 de 2036.

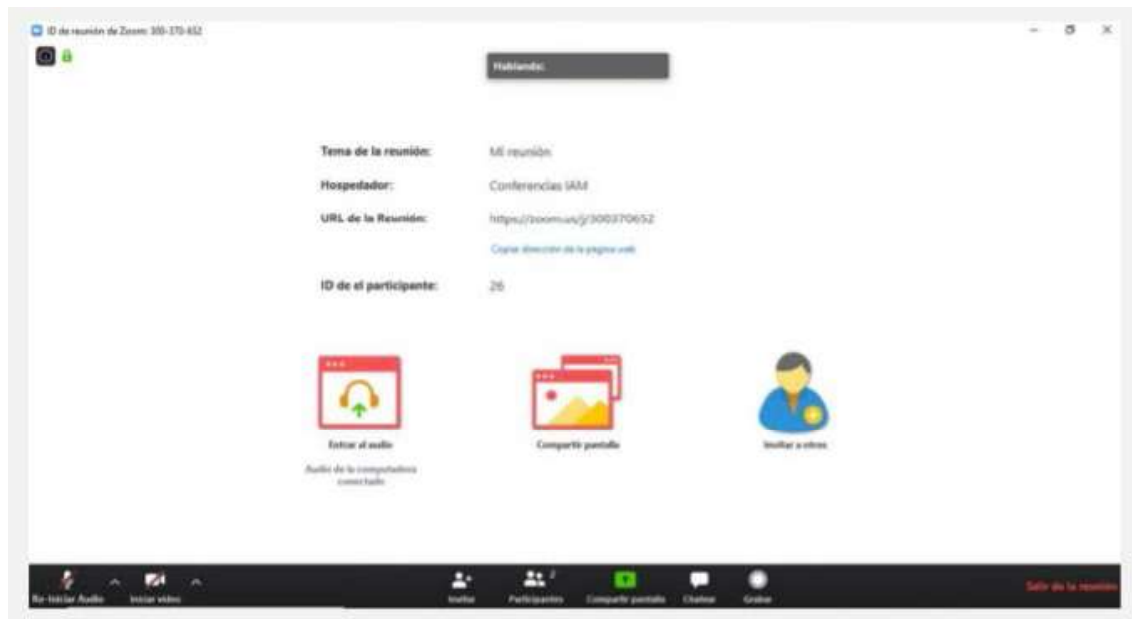


Ilustración 5. Pantalla inicio audiencia pública virtual.

6. Identifique el chat de la reunión, a través del cual enviará los mensajes durante la reunión.

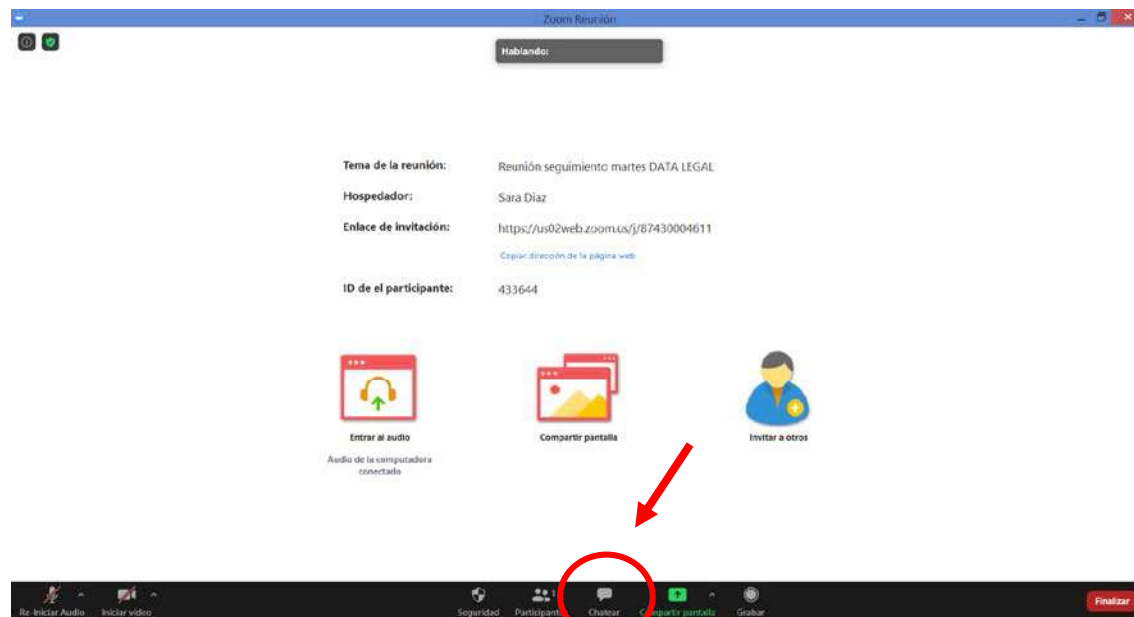
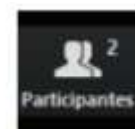


Ilustración 6. Sección “chat” audiencia pública virtual.

7. Para ver la lista de participantes, haga clic en “Participantes”



En el momento que ingresa a una reunión, se le solicita que especifique su nombre, si su nombre ya se encuentra predeterminado, **debe modificarlo incluyendo el nombre de la empresa, ente de control o calidad de tercero interesado** de la siguiente manera.

Haga clic en **participantes**, y en la nueva ventana, busque su nombre y verá un botón que dice “Renombrar”.

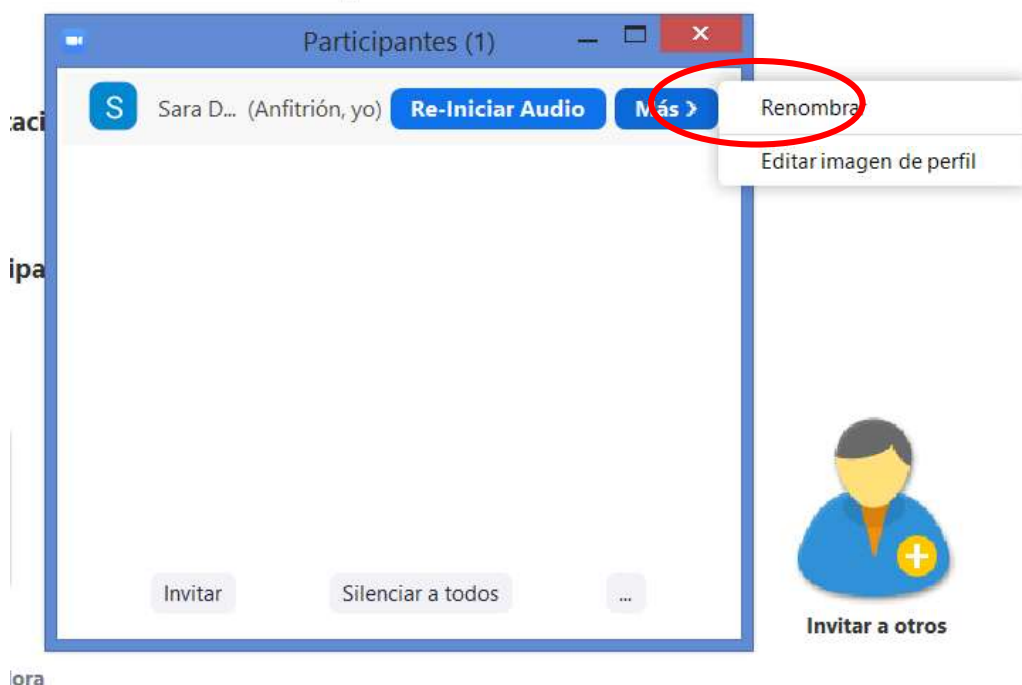


Ilustración 7. Sección “participantes” audiencia pública virtual.

8. Luego ingrese en el nombre que desee, el cual deberá estar seguido del nombre de la firma que representa y haga clic en “Ok”.

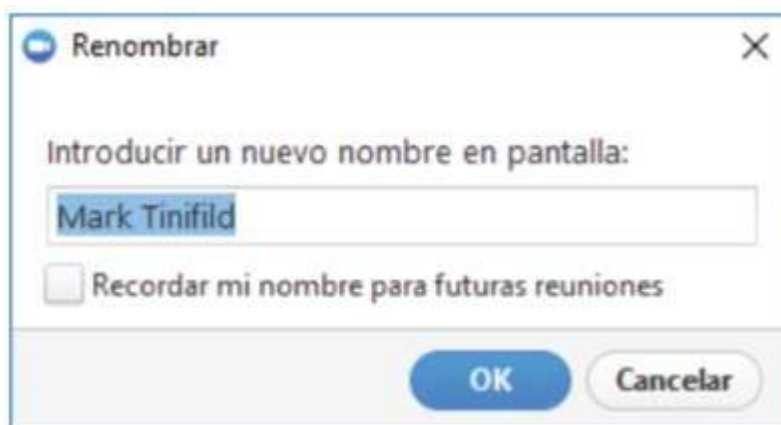


Ilustración 8. Sección “renombrar” audiencia pública virtual.

- **Recomendaciones:**

1. Es recomendable utilizar auriculares con micrófono, en lugar del micrófono y parlantes incorporados en la computadora o notebook.
2. Se recomienda utilizar una conexión a internet estable, **la empresa no puede responder por los problemas de conexión del participante o la velocidad de su red.**
3. Elija un lugar tranquilo y sin ruidos para participar de la videoconferencia.
4. Ingrese algunos minutos antes del comienzo, para verificar que todo funcione correctamente.
5. Silencie su micrófono, **no se permitirá a los participantes usar su micrófono durante la reunión,** salvo en caso en el que se habilite la sección preguntas verbales, podrá usar su micrófono que será habilitado por la empresa.

20.2.2. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ANTES DE INICIAR LA AUDIENCIA

- a. Es responsabilidad de los interesados en participar de la audiencia virtual, garantizar la disposición de los requerimientos técnicos en sus dispositivos, una conexión a internet estable y las demás condiciones de operatividad durante la audiencia.
- b. Teniendo en cuenta los componentes tecnológicos con los que cuenta la empresa -DISPAC S.A. E.S.P.- la audiencia virtual se realizará usando el aplicativo ZOOM®, mediante la herramienta denominada “reunión virtual”, la cual será grabada, por lo que los asistentes a la audiencia aceptan con su ingreso que sus datos personales sean tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de DISPAC S.A. E.S.P.
- c. Para el ingreso a la reunión, el representante legal de cada proponente habilitado, tercero interesado o ente de control recibirá una invitación al correo electrónico registrado por el oferente, en la cual contendrá el link de la aplicación

definida por la Empresa, de tal manera que puedan conectarse mediante una versión web de la herramienta y así participar e intervenir en la audiencia.

- d. Para efectos de llevar un orden en la audiencia, sólo se permitirá el ingreso de un participante por cada proponente habilitado.

20.2.3. PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

- a. La persona con capacidad para pronunciarse durante la audiencia será el representante legal o su delegado, éste último debe presentar poder legalmente otorgado en el que conste de manera clara y precisa que está facultado participar en nombre del proponente. Para el caso de entes de control bastará el carnet de la entidad correspondiente, y para terceros interesados su cédula de ciudadanía.

El poder debe cumplir los requisitos establecidos en el Código General del Proceso, pero no tiene que estar autenticado.

- b. De parte de DISPAC S.A. E.S.P. se presentará el Ordenador(a) del Gasto de DISPAC S.A. E.S.P., quien podrá delegar su funcionamiento en un funcionario de la empresa, quien será el/la conductora(a) de la misma.
- c. DISPAC S.A. E.S.P. designará un moderador de la reunión, esta persona podrá silenciar el micrófono de todos los asistentes con el fin de mantener el orden y asignar los turnos de intervención, tal como se realiza de manera presencial.
- d. Así mismo DISPAC S.A. E.S.P. deberá designar un director de audiencia, quien será el encargado principalmente de presentar los resultados del proceso de evaluación de acuerdo con el numeral 21. “Metodología de la evaluación” de los presentes pliegos.
- e. De acuerdo con el literal I del numeral 10.4 “Evaluación de ofertas” de la Resolución CREG 130 de 2019, a la audiencia pública, aparte de los oferentes habilitados, las autoridades de inspección, control y vigilancia deben tener la posibilidad de estar presentes, los terceros interesados que soliciten participar en la misma.

20.3. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LA AUDIENCIA

a. Inicio de la audiencia.

El inicio de la audiencia pública la realizará el Ordenador del Gasto de DISPAC o quien se delegue, en la fecha y hora señalada, quien además podrá ser el conductor de esta, tendrá la facultad de ilustrar a los asistentes sobre los aspectos que considere pertinentes.

b. Lectura de los proponentes habilitados en el presente proceso de selección.

c. Verificación de la identidad del representante legal o apoderado

d. Verificación del nombre de usuario en plataforma para los proponentes.

Conforme al instructivo de la plataforma.

e. Lectura de las cantidades y precios de cada oferta recibida de los agentes habilitados, permitiendo el acceso a las ofertas a los presentes, o enviándolas por el chat de la plataforma a asistentes virtuales.

f. Explicación del proceso de evaluación

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 21. "Metodología de evaluación" de los presentes pliegos.

g. **Presentación de los resultados del proceso de evaluación**

Presentación de los resultados de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 21. "Metodología de evaluación" de los presentes pliegos.

h. **Antes de dar el traslado para reclamaciones u observaciones se dará un receso de veinte minutos para que los asistentes estudien las diferentes ofertas, así como la evaluación.**

i. **Reclamaciones u observaciones a la evaluación**

Durante la audiencia pública los agentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán atendidas, al igual que los terceros y entes de control.

Para ello se procederá así:

1. Una vez se ponga a disposición de los asistentes las ofertas y la evaluación, se dará un receso de veinte minutos para que las estudien y preparen sus intervenciones.
2. Trascurrido el termino anterior, quienes consideren presentar reclamaciones u objeciones solicitaran la palabra, y el moderador la asignará en orden alfabético iniciando por la "a" a la "z" de la primera letra del nombre de la oferente, en caso de que varios oferentes inicien su razón social por la misma letra, para definir el orden se tendrá en cuenta la misma regla en las subsiguientes letras del nombre hasta encontrar una que los diferencie y defina el orden.
3. Seguidamente se repetirá lo anterior con los entes de control, y finalmente con los terceros interesados.
4. Cada interviniente tendrá 10 minutos máximo para realizar su exposición.
5. En caso de que la reclamación u observación afecte a un oferente, se procederá a concederle a los afectados 10 minutos de réplica.
6. Una vez escuchadas las intervenciones, DISPAC podrá disponer de un receso por el término que considere conveniente para preparar las respuestas.
7. Surtido el periodo de receso, DISPAC dará respuesta a cada una de las observaciones en el mismo orden que fueron formuladas.
8. Surtido lo anterior, el trámite de este literal se tendrá por evacuado.
9. La audiencia se prolongará hasta su terminación, sin importar la hora de finalización, o el tiempo que ella dure.

De no presentarse observaciones, se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados.

j. **No adjudicación**

En el evento en que ningún oferente haya sido habilitado o porque todas las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por DISPAC S.A. E.S.P. la convocatoria será declarada Desierta, y será informada en la Audiencia pública.

20.4. REGLAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA AUDIENCIA

- a. Para efectos de verificar la hora señalada para celebrar la audiencia, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Circular 013 de 2005, expedida por la Procuraduría General de la Nación, en lo relacionado con la hora legal colombiana, señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2153 de 1992.
- b. Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los presentes.
- c. Quien preside la audiencia podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal curso.

21. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

DISPAC S.A. ESP someterá a evaluación únicamente las propuestas presentadas para cada uno de los productos de la presente convocatoria que cumplan los siguientes requisitos mínimos:

- a. Que las ofertas hayan sido transferidas por el ASIC.
- b. Que se presenten de acuerdo con estos pliegos de condiciones.
- c. Que se ajusten a la modalidad de cotización descrita.
- d. Que no estén condicionadas a la decisión y/o aprobación de terceros, ni sujetas a la aceptación de las observaciones formuladas a estos pliegos y/o minuta del contrato.

DISPAC S.A. ESP efectuará los estudios y el análisis comparativo de las propuestas, para adjudicar al(los) proponente(s) cuya(s) propuesta(s) sea(n) la(s) más favorable(s) para DISPAC S.A. ESP y esté(n) ajustada(s) a los requisitos exigidos en estos pliegos de condiciones.

De conformidad con la Ley y la regulación vigente, las Propuestas serán evaluadas únicamente bajo el criterio económico, considerando los menores valores ofertados en pesos colombianos por kilovatio hora (COP/kWh), expresados con máximo dos (2) decimales y precios constantes a abril de 2026.

Se seleccionarán como Propuestas elegibles aquellas que cumplan en forma total con las condiciones de los presentes pliegos de condiciones y cuyas tarifas ofertadas sean menores o iguales al precio de reserva definido por DISPAC para cada producto y cada mes del periodo de suministro.

Las ofertas elegibles serán evaluadas con base en los precios ofertados, con el objeto de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de la energía requerida por DISPAC S.A. ESP, y según lo descrito en estos términos:

21.1 PRODUCTOS No. 1, 2

- Se evaluarán únicamente las ofertas cuyo precio anual del producto, expresado en la forma prevista en los presentes Pliegos de Condiciones, no supere el precio de la oferta de reserva establecido por DISPAC para cada año de suministro.
- Las ofertas habilitadas serán ordenadas de menor a mayor precio (COP/kWh) y se elaborará un orden de mérito para cada producto.
- La adjudicación se efectuará de acuerdo con dicho orden de mérito, iniciando por el menor precio hasta completar la cantidad total requerida por DISPAC para cada producto.
- Con la presentación de su oferta, cada proponente acepta expresamente que, en caso de ser el último adjudicatario dentro del orden de mérito, podrá recibir una adjudicación parcial equivalente al saldo de energía faltante, aun cuando dicha cantidad sea inferior a la originalmente ofertada.
- Los productos No1 (Carga Plana) y No2 (Carga Curva) serán evaluados y adjudicados de manera independiente, pudiendo DISPAC asignar parcial o totalmente cada producto según los resultados de la evaluación y cantidades disponibles. Esto implica que no es obligatorio presentar oferta para ambos productos ni para todos los años que comprende cada producto. Por consiguiente, cualquier interesado podrá presentar ofertas para los meses que le interesen, ya sean estos del primer o del segundo producto, siempre y cuando se presente una (1) oferta por cada producto de su interés.

CRITERIO DE DESEMPATE:

En caso de presentarse dos o más ofertas habilitadas con el mismo precio ofertado, el proceso de adjudicación se realizará aplicando los siguientes criterios de desempate, en el orden en que se enuncian:

-Mayor cantidad de energía ofertada: Tendrá prioridad la oferta que presente la mayor cantidad de energía, en la medida en que permite una mayor cobertura

de la demanda requerida, optimizando el proceso de contratación bajo condiciones equivalentes de precio.

-Orden de registro en la plataforma SICEP de XM: Si el empate persiste, se adjudicará a la oferta que haya sido registrada primero en la plataforma SICEP, conforme a la marca de tiempo generada por el sistema.

21.2 REGLAS GENERALES DE LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE OFERTAS

- a. Solo participarán en la evaluación de ofertas aquellas que le fueron transferidas por el ASIC.
- b. Las ofertas que se remitan a la convocatoria que no cumplan con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones definitivos, no pueden ser consideradas en el proceso de evaluación de ofertas, ni podrán ser consideradas dentro del proceso de adjudicación.
- c. Las ofertas transferidas por el ASIC son de carácter inmodificable, por lo cual no podrán ser subsanadas, corregidas o ajustadas después de su entrega. Únicamente se aceptarán subsanaciones documentales en la etapa previa, correspondiente a los requisitos habilitantes.
- d. DISPAC garantizará que el proceso de evaluación se realice de forma objetiva, verificable y transparente, preservando la confidencialidad de la información y respetando los términos establecidos en el cronograma de la convocatoria.
- e. Los resultados de la evaluación serán presentados en audiencia pública, en la fecha señalada en el numeral 10 del cronograma, y quedarán registrados en el acta correspondiente, la cual será publicada en la página web institucional y en el SICEP.

21.3 DECLARATORIA DE NO ADJUDICACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

DISPAC S.A. ESP podrá declarar la no adjudicación de la presente Convocatoria Pública cuando no se presenten propuestas válidas o existan motivos económicos, técnicos o jurídicos que impidan una selección objetiva, esta valoración se hará para cada producto independiente, atendiendo las condiciones específicas de cada uno.

DISPAC S.A. ESP podrá proceder a la declaración de no adjudicación de la Convocatoria Pública en caso que se presente alguna de las siguientes causales:

- a. En la fecha y hora del cierre de la convocatoria y apertura de ofertas no se haya radicado ninguna por falta de presentación
- b. Ninguna de las propuestas se ajuste a las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones.
- c. En el evento que existan motivos que impidan la selección objetiva del Proveedor.

- d. Cuando se descubran acuerdos o maniobras perjudiciales para DISPAC S.A. ESP.
- e. Si se hubiere violado la reserva de las ofertas antes del cierre la convocatoria.
- f. Cuando se compruebe que se han presentado ofertas en las que se han fijado condiciones económicas o de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
- g. Cuando la información presentada en la oferta sea engañosa. Si los hechos se comprueban con posterioridad a la suscripción del contrato estos son causal justa para darlo por terminado; sin perjuicio de las acciones a que den lugar estos hechos.

Cuando se configure cualquiera de las causales anteriores, DISPAC dejará constancia expresa de las razones técnicas, jurídicas y económicas que sustentan la decisión en el acta de audiencia pública y en el informe de evaluación final.

La declaratoria de no adjudicación será notificada públicamente durante la audiencia correspondiente y se publicará en el SICEP y en la página Web institucional de DISPAC, en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia.

21.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se efectuará por el representante legal de DISPAC S.A. ESP o quien haga sus veces, se presentará el resultado en la audiencia pública y que a su vez será comunicada por escrito y/o vía email al (a los) proponente(s) favorecido(s).

A los no favorecidos se les informará de la adjudicación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación (audiencia pública).

2.2 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Una vez realizada la audiencia pública al proponente o proponentes seleccionados, éste o estos deberá(n) suscribir de conformidad con el plazo establecido en el cronograma dispuesto del presente pliego; si el proponente no lo suscribe se tendrá por incumplido y en calidad de indemnización por el incumplimiento quedará a favor de DISPAC el valor de la garantía de seriedad de la oferta.

El registro del contrato ante la ASIC se realizará en los términos y plazos establecidos en la regulación, en especial la resolución CREG 101 033 de 2023 *“Por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019”*.

Teniendo en cuenta que en la práctica quien tiene el manejo sobre el número de prioridad es el OFERENTE y ello puede entorpecer el proceso de registro, el registro se realizará por el agente adjudicado.

Si por algún motivo al momento del registro el adjudicatario carece de los requisitos establecidos DISPAC S.A. E.S.P. se reserva el derecho de elegir la(s) siguiente(s)

oferta(s) en orden de mérito evaluadas, y hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Así mismo, dentro de los plazos establecidos en la regulación vigente para el registro del contrato ante el ASIC o aquella que la modifique o sustituya, las partes deberán presentar originales de las garantías que avalarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, las que se mantendrán vigentes durante el término de éste y su liquidación se ajustará a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado.

21.5 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para la ejecución del contrato se requiere la aprobación, por parte de DISPAC S.A. ESP, de las garantías exigidas en el contrato y de los demás requisitos de ejecución contractual.

21.6 PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato para el desarrollo de las actividades descritas en el objeto de esta Convocatoria Pública será el que resulte del proceso de evaluación y adjudicación.

21.7 CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

El contratista no podrá ceder el contrato en todo o en parte, ni subcontratar su cumplimiento o ejecución, sin previa y expresa autorización escrita del representante Legal de DISPAC S.A. ESP; esta autorización deberá solicitarse por escrito, con la indicación clara y precisa del cesionario o sub-Oferente, así mismo se deberán adjuntar las autorizaciones legales y estatutarias en las que conste la aprobación de la cesión tanto del cedente como del cesionario. Esta solicitud se deberá hacer con la antelación necesaria para que no se produzcan retrasos en caso de que se niegue, lo anterior no implica que DISPAC TENGA QUE ACEPTAR LA CESION.

El CESIONARIO deberá contar como mínimo con las mismas características técnicas, legales, financieras del CEDENTE, y deberá demostrar que cuenta con la energía cumpliendo las mismas exigencias que en estos términos de referencia se le exigen en este documento a los diferentes oferentes.

Por lo anterior, con la solicitud del CEDENTE firmada en iguales términos por el CESIONARIO, deberán adjuntarse todos los documentos que se están exigiendo en estos términos de referencia, pues deberá cumplir con todas las exigencias habilitantes aquí consagradas; sin embargo, se reitera, que ni una de las condiciones técnicas, financieras y legales del CEDENTE pueden estar por debajo de alguna de las acreditadas por el CESIONARIO en este proceso concursal.

Aunque se autorice la cesión, el CEDENTE seguirá respondiendo solidariamente por las obligaciones del contrato que de este proceso se genere.

21.8 PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

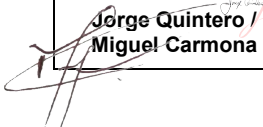
El plazo para la liquidación del contrato es de tres (3) meses contados a partir del vencimiento de la vigencia del mismo.

21.9 MODIFICACIÓN NORMATIVA

Si durante la ejecución del contrato entran en vigencia normas modificatorias de términos, condiciones y derechos adquiridos, las partes se comprometen, en un plazo no mayor a quince (15) días contados a partir del momento en que una de las partes comunique a la otra de tal situación, a realizar los ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva regulación y mantener el equilibrio económico contractual, siempre y cuando no exista articulado transitorio.

22 MODELO MINUTA DEL CONTRATO

La minuta del contrato contendrá las generalidades de Ley. Los pliegos de condiciones de esta Convocatoria Pública y la oferta del Oferente seleccionado constituirán las obligaciones contractuales de las partes, primando ante cualquier controversia los requisitos, obligaciones, sanciones, modalidades de pago, etc., contenidos en estos pliegos de condiciones. Por lo anterior, la oferta del Oferente, las metas ofrecidas y los estimativos de ejecución, se constituirán en obligaciones contractuales. El modelo de contrato indicativo se describe a continuación, el cual se ajustará a las condiciones de la oferta económica y de cantidades finalmente aceptadas; salvo lo anterior no se realizará modificación distinta a la minuta de contrato.

Técnico	Financiero	Jurídico	No. de folios	Anexos
 Jorge Quintero / Miguel Carmona	Gabriel Leones	Moreno Servicios Legales S.A.S.	44	3.

V.B. Moreno Servicios Legales S.A.S.- Johan S. Cadena- Director Jurídico

CONVOCATORIA PÚBLICA DISPAC S.A. E.S.P. SPO-DG-013-2026/CP-EDPC2026-002 Pliegos de condiciones definitivo para el suministro de energía y potencia para el mercado regulado que atiende DISPAC para la vigencia de 01 agosto de 2026 a mayo 31 de 2036.



ANEXOS

ANEXO NO. 1 –CANTIDADES Y FORMATOS DE OFERTA

Corresponde al archivo Excel adjunto denominado “Anexo No. 1 Cantidades y Formatos de Oferta” el cual se adjunta para los fines pertinentes.

ANEXO NO. 2 – FORMATO CARTA PRESENTACIÓN

(Ciudad, fecha)

Señores:

DISPAC S.A. ESP
Avenida Calle 26 No 69D – 91, Torre 1, Oficina 804
Teléfono: (1) 4672206
Bogotá D.C. – Colombia

Ref: CONVOCATORIA PÚBLICA DISPAC S.A. E.S.P. EDPC 2026-002 el Pliegos de condiciones definitivos suministro de energía y potencia para el mercado regulado que atiende DISPAC para la vigencia de AGOSTO 01 DE 2026 A MAYO 31 DE 2036.

De acuerdo con lo dispuesto en la Convocatoria Pública para la compra de energía correspondiente al periodo de las 00:00 horas del 1 de agosto de 2026 hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2036- EDPC 2026-002, la cual fue consultada en el expediente publicado en el SICEP, nos permitimos indicar que:

- a) Hemos estudiado cuidadosamente los documentos de los pliegos de condiciones, sus anexos y renuncio a cualquier reclamación por desconocimiento o errónea interpretación de los mismos, y muy especialmente frente al clausula do del contrato.
- b) He revisado detenidamente la propuesta adjunta y declaro que esta no contiene ningún error u omisión.
- c) Declaro no encontrarme incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades legales.
- d) De ser adjudicatario nos comprometemos a suscribir el contrato en los términos expresados en los pliegos, y tenemos claro que DISPAC no aceptará modificaciones al texto del contrato publicado con los pliegos, y en caso que condicionemos su firma a modificaciones, ello será suficiente para dar lugar a que se haga exigible la póliza de seriedad de la oferta.
- e) Manifestamos que hemos llenado los diferentes formatos y anexos de la presente convocatoria, que no hemos modificado su texto original, y que de haberlo hecho, sabemos que ello dará lugar al rechazo de nuestra oferta.
- f) Aceptamos que el único contrato que FIRMARA DISPAC es el publicado en los pliegos, por lo que somos conocedores que DISPAC no firmará ningún contrato diferente o complementario al publicado, o modelo proforma de mi representada, ni modificará su contenido.
- g) Declaramos y aceptamos expresamente, que DISPAC solo firmará como garantía la explicada en los pliegos; que dicho documento será la única garantía exigida por mi representada a DISPAC, y que mi apoderada no le podrá requerir

a DISPAC garantías adicionales de ninguna clase durante la vigencia del contrato que suscribamos en caso de ser adjudicataria, por ningún motivo.

h) Manifestamos y aceptamos, que, en caso de encontrarnos dentro del orden de elegibilidad, y de acuerdo a esa posición nos corresponda un porcentaje de energía menor al ofertado, firmaremos el contrato por ese remanente final manteniendo los mismos precios de la oferta por nosotros presentada.

i) He recibido las siguientes adendas y/o aclaraciones a los pliegos de condiciones (Si los hubiera):

No _____ de _____ fecha _____

j) Por todo lo anterior, la presente propuesta tiene por objeto ofrecer el suministro de energía y potencia de conformidad con lo establecido en la convocatoria en referencia, válida hasta el día ____ de ____ de _____.

k) Así mismo, el suscrito declara que tiene poder legal para firmar y presentar la propuesta, así como para suscribir el contrato de ser seleccionado.

l) Esta propuesta y el Contrato de Suministro que llegare a celebrarse en caso de adjudicación, compromete única y totalmente a la firma que legalmente represento. De la misma manera, en caso de adjudicación, el presente contrato se celebrará con la (s) firma (s) de la (s) siguiente (s) persona (s) en representación de:

NOMBRE	CEDULA	DE	CARGO	NOMBRE DE LA FIRMA
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

De ser adjudicados en la convocatoria pública, nos comprometemos a:

a) Mantener válida nuestra oferta durante cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y proceder a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si se diere el supuesto contemplado en el numeral 13. “Garantía de seriedad de la propuesta” de los presentes Pliegos de Condiciones.

b) Firmar el contrato correspondiente y a presentar la documentación requerida, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a fecha de la audiencia pública. En este mismo periodo suscribiremos y entregaremos a DISPAC S.A. E.S.P.

c) Una vez suscrito el contrato, entregaremos a DISPAC S.A. E.S.P. la garantía de cumplimiento, para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 14. “Garantías de cumplimiento y pago” del presente Pliego de Condiciones y en la Cláusula Novena “Garantías de cumplimiento y pago” del contrato.

- d) Ejecutar el contrato por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en la propuesta de suministro de energía.

Si el proponente actúa en su propio nombre, este mismo deberá suscribirlo.

Atentamente,

(Nombre completo del proponente)

Dirección Comercial

Firma y Sello de la (s) persona (s) autorizada (s)

NOTAS:

- Este es el modelo de la carta de presentación de la propuesta.
- Utilice su papel membretado
- Use el plural donde corresponda.
- Si no hay adendas ni aclaraciones, suprima dicho numeral.
- No agregue comentarios o aclaraciones.

ANEXO No. 3 – FORMATO DESCRIPCIÓN DEL OFERENTE

La siguiente información debe ser suministrada por los proponentes:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: _____
DIRECCIÓN: _____
CIUDAD: _____
TELÉFONO FIJO: _____
TELÉFONO CELULAR: _____
CORREO ELECTRÓNICO: _____
NIT: _____
TELÉFONO: _____

LÍMITE DE LA FACULTAD DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD:

ILIMITADAMENTE SI (____) NO (____)

LIMITADO HASTA LA SUMA DE _____
\$ _____

Si las facultades del REPRESENTANTE LEGAL están por debajo del valor de la propuesta, debe presentar una autorización del órgano competente para presentar la propuesta y firmar el correspondiente contrato en caso de adjudicación.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA:

NOMBRE: _____
CARGO: _____
DIRECCIÓN: _____
TELÉFONO: _____

La anterior información debe ser suministrada en forma completa por el proponente. En caso de requerir aclaración sobre los requisitos debe hacerse como nota al final de la página.

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS
Representante Legal.